Судебный акт по делу № 88-5641/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17406310&case_uid=f6c4daa1-eec5-46ac-a926-c2ca2ba8a75a&delo_id=2800001&n_c=1&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Иванова О.М.

II инстанция – Ефимова И.Е. (председательствующий и докладчик), Максимова Е.А., Ушников М.П.

УИД 77RS0005-02-2022-012798-10

Дело № 88-5641/2026

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 марта 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Климовой О.С.,

судей Давлетшиной А.Ф., Поповой Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества

<адрес>

(далее – ДГИ

<адрес>

, Департамент),

ФИО2

о признании права собственности, признании реестровой ошибкой и исключении сведений из ЕГРН, установлении границ земельного участка, внесении изменений о местоположении границ и площади земельного участка (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-570/2025)

по кассационной жалобе

ФИО1

на решение Головинского районного суда города Москвы от 15 января 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 сентября 2025 года (мотивированное апелляционное определение изготовлено 10 ноября 2025 года),

заслушав доклад судьи

ФИО18

, выслушав доводы представителя

ФИО1

по доверенности –

ФИО10

поддержавшего доводы жалобы, доводы

ФИО2

, возражавшей удовлетворению жалобы,

установила:

ФИО1

обратился в суд с иском к

ФИО19

, ДГИ

<адрес>

, в котором просит:

- признать за истцом право собственности на земельный участок с кадастровым номером

№

, общей площадью 1 346 кв.м., расположенный по адресу:

<адрес>

;

- признать реестровой ошибкой и исключить из ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером

№

, принадлежащего на праве собственности

ФИО19

, расположенного по адресу:

<адрес>

, в части координат, смежных с земельным участком с кадастровым номером

№

, расположенным по адресу:

<адрес>

;

- признать реестровой ошибкой и исключить из ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером

№

в части координат, смежных с земельным участком с кадастровым номером

№

, расположенным по адресу:

<адрес>

;

- исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером

№

№ точки

X

У

1

29703,20

-7806,23

2

29687,64

-7825,79

3

29674,27

-7815,26

4

29681,57

-7805,84

5

29683,50

-7803,49

6

29686,07

-7797,70

7

29689,50

-7792,99

8

29692,29

-7787,85

9

29696,14

-7782,93

10

29700,00

-7777,79

- добавить в ЕГРН сведения о координатах поворотных точек в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

площадь участка с кадастровым номером

№

(S) = 223 167 кв.м.

- исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером 77:09:0006009:1440

№ точки

X

У

11

29670,81

-7822,87

- добавить в ЕГРН сведения о координатах поворотных точек в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

№ точки

X

У

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

площадь участка с кадастровым номером

№

(S) = 1339 кв.м.

- установить границы земельного участка с кадастровым номером

№

, расположенного по адресу:

<адрес>

№ точки

X

y

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

15

29705,57

16

29700,00

-7777,79

17

29696,14

-7782,93

18

29692,29

-7787,85

19

29689,50

-7792,99

20

29686,07

-7797,70

21

29683,50

-7803,49

22

29681,57

-7805,84

23

29674,27

-7815,26

24

29662,64

-7830,27

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

30

29684,23

-7830,06

31

29687,64

-7825,79

32

29703,20

-7806,23

31

29705,70

-7803,10

- внести в ЕГРН и ГКН изменения в сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером

№

расположенного по адресу:

<адрес>

.

В обоснование иска указано, что земельный участок площадью 1 500 кв.м. с кадастровым номером

№

, на котором размещен принадлежащий истцу на праве собственности жилой дом, имеет общую границу с принадлежащим

ФИО19

на праве собственности земельным участком с кадастровым номером

№

, границы которого установлены без учета фактических границ земельного участка, принадлежащего истцу. Сведения о земельном участке с кадастровым номером

№

внесены в ЕГРН. При выполнении кадастровым инженером межевых работ и уточнении границ земельного участка с кадастровым номером

№

установлено пересечение границ уточняемого земельного участка с границами ранее сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка

ФИО19

Причиной наложения границ земельных участков, по мнению истца, является реестровая ошибка, допущенная при описании границ земельного участка. Считает, что местоположение смежной границы следует установить по фактической границе земельных участков, которая не изменялась с 1997

<адрес>

более пятнадцати лет открыто и непрерывно владеет земельным участком и расположенным на нем жилым домом.

Решением Головинского районного суда города Москвы от 27 октября 2023 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 апреля 2024 года, в удовлетворении иска

ФИО1

к ДГИ

<адрес>

,

ФИО19

отказано.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20 августа 2024 года вышеуказанные решение и апелляционное определение были

отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Головинского районного суда города Москвы от 11 декабря 2024 года по ходатайству истца

ФИО1

произведена замена ненадлежащего ответчика

ФИО19

надлежащим ответчиком

ФИО2

Решением Головинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

исковые требования

ФИО1

удовлетворены частично.

Исключены из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером

№

№ точки

X

У

1

29703,20

-7806,23

2

29687,64

-7825,79

3

29674,27

-7815,26

4

29681,57

-7805,84

5

29683,50

-7803,49

6

29686,07

-7797,70

7

29689,50

-7792,99

8

29692,29

-7787,85

9

29696,14

-7782,93

10

29700,00

-7777,79

Добавлены сведения в ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером

№

сведения о координатах поворотных точек

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

Площадь участка с кадастровым номером

№

S = 223 167 кв.м.

Установлены границы земельного участка с кадастровым номером

№

по координатам

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

15

29705,57

-7771,36

16

29700,00

-7777,79

17

29696,14

-7782,93

18

29692,29

-7787,85

19

29689,50

-7792,99

20

29686,07

-7797,70

21

29683,50

-7803,49

22

29681,57

-7805,84

23

29674,27

-7815,26

24

29662,64

-7830,27

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

30

29684,23

-7830,06

31

29687,64

-7825,79

32

29703,20

-7806,23

31

29705,70

-7803,10

Площадь участка с кадастровым номером

№

S = 1 185 кв.м.

Постановлено, что решение является основанием для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 сентября 2025 года решение Головинского районного суда города Москвы от 15 января 2025 года в части отказа в удовлетворении исковых требований

ФИО1

о признании права собственности на земельный участок с кадастровым номером

№

, расположенный по адресу:

<адрес>

, отменено.

Признано за

ФИО1

право собственности на земельный участок с кадастровым номером

№

, общей площадью 1 185 кв.м., расположенный по адресу:

<адрес>

.

В остальной части решение Головинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

оставлено без изменения.

В кассационной жалобе заявитель, выражая несогласие с решением от

ДД.ММ.ГГГГ

и апелляционным определением от

ДД.ММ.ГГГГ

, просит их отменить, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, регулирующих исправление реестровых ошибок, приоритет фактического землепользования и согласование границ смежных участков, что привело к сохранению реестровой ошибки и отказу в признании права собственности на фактическую площадь участка истца (1 346 кв.м.), а также норм процессуального права.

Информация о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы опубликована на общедоступном сайте http://2kas.sudrf.ru в сети Интернет.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель

ФИО1

по доверенности –

ФИО10

поддержал доводы жалобы,

ФИО2

возражала удовлетворению жалобы

В судебное заседание суда кассационной инстанции не явились иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения дела, не сообщившие о причинах неявки. Дело рассмотрено в порядке статьи 167, части 5 статьи 379.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ).

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Судами установлено и из материалов дела следует, что

ДД.ММ.ГГГГ

между

ФИО11

(продавец) и

ФИО1

(покупатель) был заключен договор купли-продажи жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 1 124 кв.м. по адресу:

<адрес>

.

Договор купли-продажи удостоверен нотариусом

<адрес>

ФИО12

, зарегистрирован в реестре за

№

.

Вступившим в законную силу решением Головинского районного суда города Москвы от 14 февраля 2022 года по гражданскому делу № 2-268/2022 иск

ФИО1

к ДГИ

<адрес>

о признании права собственности удовлетворен.

Признано за

ФИО1

право собственности на жилой дом, расположенный по адресу:

<адрес>

, общей площадью 119,1 кв.м., жилой площадью 77 кв.м., кадастровый

№

.

Жилой дом с кадастровым номером

№

размещен на земельном участке с кадастровым номером

№

, сведения о котором внесены в ЕГРН.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером

№

имеет площадь 1 500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира:

<адрес>

, вл. 197, состоит на кадастровом учете с

ДД.ММ.ГГГГ

, как ранее учтенный объект недвижимости, границы земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства не установлены. Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок отсутствуют.

Земельный участок с кадастровым номером

№

имеет общие границы с земельными участками с кадастровыми номерами

№

,

№

,

№

,

№

.

Земельный участок с кадастровым номером

№

, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира:

<адрес>

, принадлежит на праве собственности ответчику

ФИО2

(одаряемая) на основании договора дарения от

ДД.ММ.ГГГГ

, заключенного с

ФИО19

(даритель), границы земельного участка установлены на основании межевого плана.

В похозяйственной книге за 1980 год - 1982 год в отношении жилого дома, расположенного по адресу:

<адрес>

, указано, что площадь земли, находящейся в личной собственности, составляет 0,15 га.

Согласно архивной копии земельной шнуровой книги Молжаниновского сельского Совета за 1981 год,

ФИО13

был предоставлен земельный участок площадью 0,1 га.

Приказом директора совхоза «Путь к коммунизму» от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-з за

ФИО13

был закреплен земельный участок площадью 0,1 га в

<адрес>

, в том числе, 0,1 га под строение 145.

Приказом директора совхоза «Путь к коммунизму» от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-з за механизатором совхоза

ФИО13

закреплен земельный участок площадью 0,04 га в

<адрес>

у жилого

<адрес>

.

Согласно выписке из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером

№

состоит на кадастровом учете с

ДД.ММ.ГГГГ

.

Земельный участок с кадастровым номером

№

, площадью 1 200 кв.м., местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира:

<адрес>

, владение 195, принадлежит на праве собственности

ФИО14

Земельный участок с кадастровым номером

№

, площадью 1 200 кв.м., местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира:

<адрес>

, владение 199, принадлежит на праве собственности

ФИО15

При выполнении кадастровым инженером

ФИО16

межевых работ и уточнении границ земельного участка с кадастровым номером

№

выявлено наличии реестровой ошибки в определении координат характерных точек границ смежных земельных участков.

Согласно выводам, изложенным в заключении кадастрового инженера

ФИО16

от

ДД.ММ.ГГГГ

, земельный участок с кадастровым номером

№

используется по назначению - для ведения личного подсобного хозяйства, по периметру огорожен забором, в границах земельного участка расположены постройки, плодовые деревья и кустарники, земельный участок имеет общие границы:

- с северо-востока с земельным участком с кадастровым номером

№

;

- с юго-востока с земельным участком с кадастровым номером

№

;

- с юго-запада с земельным участком с кадастровым номером

№

;

- с северо-запада с земельным участком с кадастровым номером

№

.

<адрес>

земельного участка составляет 1 346 кв.м., что меньше значения площади земельного участка по сведениям в ЕГРН

(1 500 кв.м.) на 154 кв.м.

При сопоставлении координат фактического местоположения границ земельного участка с кадастровым номером

№

с координатами смежных земельных участков выявлено пересечение фактической границы с кадастровыми участками:

- площадь пересечения с земельным участком с кадастровым номером

№

составляет 1 023 кв.м.;

- площадь пересечения с земельным участком с кадастровым номером

№

составляет 161 кв.м.

Представленный картографический материал подтверждает использование земельного участка в фактических границах с 2003 года более пятнадцати лет, что является основанием для уточнения местоположения и площади земельного участка в фактических границах.

Выявленное смещение местоположения координат поворотных точек границ смежных земельных участков с кадастровыми номерами

№

,

№

по сведениям ЕГРН относительно их фактического местоположения - ограждения забора на местности в совокупности с установленным пересечением (наложением) границ, свидетельствует о наличии реестровой ошибки в определении координат характерных точек границ смежных земельных участков с кадастровыми номерами

№

,

№

.

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

обратился в ДГИ

<адрес>

с заявлением о предоставлении государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

, местоположение которого установлено относительно ориентира по адресу:

<адрес>

, владение 197.

Уведомлением Департамента от

ДД.ММ.ГГГГ

истцу

ФИО1

было отказано в приеме документов, поскольку земельный участок с кадастровым номером

№

состоит на кадастровом учете как ранее учтенный объект недвижимости, решение о формировании земельного участка ДГИ

<адрес>

не принимал, информацией о местоположении границ земельного участка не располагает, согласно представленной схеме границы земельного участка с кадастровым номером

№

пересекают границы земельного участка с кадастровым номером

№

, при этом площадь земельного участка с кадастровым номером

№

(1 346 кв.м.) не соответствует площади земельного участка, указанной в ЕГРН (1 500 кв.м.).

Определением Головинского районного суда города Москвы от

27 февраля 2023 года по гражданскому делу была назначена судебная землеустроительная экспертиза, производство которой поручено экспертам АНО «Центр научных исследований и экспертизы».

Согласно выводам, изложенным в заключении судебной землеустроительной экспертизы АНО «ЦНИЕ» № ЭЗ-146/2023 от

ДД.ММ.ГГГГ

, фактическая площадь земельного участка с кадастровым номером

№

по результатам исследования составляет 1 340 кв.м., графически фактическая площадь земельного участка отображена на ситуационном плане (рисунок 2); границы и фактическая площадь земельного участка с кадастровым номером

№

, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, фактических границ, что подтверждается спутниковым снимком, сделанным

ДД.ММ.ГГГГ

, а также сопоставлением фрагмента цифрового топографического плана и геодезической съемкой, сделанной экспертом и графически отраженной на ситуационном плане (рисунок 3); установление границ земельного участка с кадастровым номером

№

возможно путем исправления реестровой ошибки в отношении границ земельных участков с кадастровыми номерами

№

,

№

.

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 1, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 5).

Таблица 1

№ точки

X

У

1

29703,20

-7806,23

2

29687,64

-7825,79

3

29674,27

-7815,26

4

29681,57

-7805,84

5

29683,50

-7803,49

6

29686,07

-7797,70

7

29689,50

-7792,99

8

29692,29

-7787,85

9

29696,14

-7782,93

10

29700,00

-7777,79

Добавить в ЕГРН сведения о координатах поворотных точек в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 2, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 6).

Таблица 2

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 3, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 5).

Таблица 3

№ точки

X

У

11

29670,81

-7822,87

Добавить в ЕГРН сведения о координатах поворотных точек в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 4, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 6).

Таблица 4

№ точки

X

У

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

площадь участка с кадастровым номером

№

(S) = 1 339 кв.м.

Установить границы земельного участка с кадастровым номером

№

по координатам, указанным в исковом заявлении, учитывая смежные границы земельных участков с кадастровыми номерами

№

и

№

, исключая образование чересполосицы, а также в соответствии с фактическими границами, существующими на местности более 15 лет, по координатам, указанным в Таблице 5, и графически отображенным на ситуационном плане (рисунок 6).

Таблица 5

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

15

29705,57

-7771,36

16

29700,00

-7777,79

17

29696,14

-7782,93

18

29692,29

-7787,85

19

29689,50

-7792,99

20

29686,07

-7797,70

21

29683,50

-7803,49

22

29681,57

-7805,84

23

29674,27

-7815,26

24

29662,64

-7830,27

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

30

29684,23

-7830,06

31

29687,64

-7825,79

32

29703,20

-7806,23

31

29705,70

-7803,10

Пользование земельным участком с кадастровым номером

№

, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенным по адресу:

<адрес>

, владение 197, в его фактических границах происходит на протяжении 15 лет, минимум с

ДД.ММ.ГГГГ

.

Сопоставление фактических границ земельного участка с кадастровым номером

№

, полученных в результате натурного исследования с фрагментом цифрового топографического плана 1997 года, отображено на ситуационном плане (рисунок 3). Сопоставление фактических границ земельного участка с кадастровым номером

№

, полученных в результате натурного исследования с фрагментом цифрового топографического плана 2013 года, отображено на ситуационном плане (рисунок 7).

Сопоставление фактических границ земельного участка с кадастровым номером

№

, полученных в результате натурного исследования с фрагментом цифрового топографического плана 2017 года, отображено на ситуационном плане (рисунок 8).

Фактические границы практически полностью совпадают с границами, указанными на топографическом плане, составленном в 1997 году, 2013 году и 2017 году, за исключением отсутствия части ограждения со стороны земельного участка с кадастровым номером

№

, и небольшого несоответствия ограждения со стороны земельных участков с кадастровыми номерами

№

и

№

, в сторону уменьшения фактической площади исследуемого земельного участка с кадастровым номером

№

. Данное несоответствие могло быть вызвано, например, давностью установления фактических ограждений (заборов) и не является следствием реестровой или иной ошибки.

Из рисунка 4 видно, что имеется пересечение границ земельных участков с кадастровыми номерами

№

и

№

по данным из ЕГРН с фактическими границами земельного участка с кадастровым номером

№

, как и с границами по координатам, указанным в исковом заявлении.

Площадь пересечения границ земельного участка с кадастровым номером

№

по данным из ЕГРН с фактическими границами земельного участка с кадастровым номером

№

, как и с границами по координатам, указанным в исковом заявлении, составляет 1 023 кв.м.

Площадь пересечения границ земельного участка с кадастровым номером

№

по данным из ЕГРН с фактическими границами земельного участка с кадастровым номером

№

, как и с границами по координатам, указанным в исковом заявлении, составляет 161 кв.м.

Пересечения, конфигурация и площади отображены на ситуационном плане (рисунок 5).

Из материалов дела следует, что границы земельного участка с кадастровым номером

№

устанавливались исходя из границ, существующих на местности более 15 лет. Однако из ситуационного плана (рисунок 4) видно, что границы земельного участка с кадастровым номером

№

по сведениям ЕГРН не соответствуют границам, существующим на местности более 15 лет. При этом имеется наложение на фактические границы земельного участка с кадастровым номером

№

которые действительно существуют на местности с 1997 года. Данные обстоятельства говорят о наличии реестровой ошибки в отношении установления границ земельного участка с кадастровым номером

№

, и, следовательно, данную ошибку необходимо исправить.

Также выявленное пересечение границ земельного участка с кадастровым номером

№

по данным из ЕГРН с фактическими границами земельного участка с кадастровым номером

№

площадью 1 023 кв.м. эксперт считает следствием реестровой ошибки, так как при определении границы земельного участка с кадастровым номером

№

учитывали только границы участков, которые на момент определения границ были зарегистрированы и установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, например, границы земельных участков с кадастровыми номерами

№

,

№

и

№

, так как земельные участки имеют сложную форму многоугольника, при этом границы земельного участка с кадастровым номером

№

в части смежества с земельными участками с кадастровыми номерами

№

,

№

и

№

не имеет пересечений и повторяет точную конфигурацию границ земельных участков (ситуационный план - рисунок 5), поэтому эксперт считает, что границы земельного участка с кадастровым номером

№

были определены камеральным способом, без проведения соответствующих полевых геодезических работ.

Учитывая вышеизложенное, для того, чтобы установить границы земельного участка с кадастровым номером

№

и его площадь на основании имеющихся в материалах дела документов, а именно по координатам, указанным в исковом заявлении, с учетом исправления реестровой ошибки в отношении границ земельных участков с кадастровыми номерами

№

и

№

необходимо:

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 1, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 5).

Таблица 1

№ точки

X

У

1

29703,20

-7806,23

2

29687,64

-7825,79

3

29674,27

-7815,26

4

29681,57

-7805,84

5

29683,50

-7803,49

6

29686,07

-7797,70

7

29689,50

-7792,99

8

29692,29

-7787,85

9

29696,14

-7782,93

10

29700,00

-7777,79

Добавить в ЕГРН сведения о координатах поворотных точек в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 2, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 6).

Таблица 2

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

Исключить из ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 3, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 5).

Таблица 3

№ точки

X

У

11

29670,81

-7822,87

Добавить в ЕГРН сведения о координатах поворотных точек в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 4, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 6).

Таблица 4

№ точки

X

У

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

площадь участка с кадастровым номером

№

(S) = 1 339 кв.м.

Установить границы земельного участка с кадастровым номером

№

по координатам, указанным в исковом заявлении, учитывая смежные границы земельных участков с кадастровыми номерами

№

и

№

, исключая образование чересполосицы, а также в соответствии с фактическими границами, существующими на местности более 15 лет, по координатам, указанным в Таблице 5, и графически отображенным на ситуационном плане (рисунок 6).

Таблица 5

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

15

29705,57

-7771,36

16

29700,00

-7777,79

17

29696,14

-7782,93

18

29692,29

-7787,85

19

29689,50

-7792,99

20

29686,07

-7797,70

21

29683,50

-7803,49

22

29681,57

-7805,84

23

29674,27

-7815,26

24

29662,64

-7830,27

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

30

29684,23

-7830,06

31

29687,64

-7825,79

32

29703,20

-7806,23

31

29705,70

-7803,10

площадь участка с кадастровым номером

№

(S) = 1 346 кв.м.

Вышеуказанный первый вариант установления границ земельного участка с кадастровым номером

№

, описанный в выводе по 3 вопросу, учитывает исправление выявленной реестровой ошибки в отношении описания местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами

№

и

№

, учитывает фактические границы земельного участка с кадастровым номером

№

, существующие на местности более 15 лет, а также учитывает границы смежных земельных участков с кадастровыми номерами

№

и

№

.

Ниже описан второй вариант установления границ земельного участка с кадастровым номером

№

по фактическим границам, существующим на местности более 15 лет, исправления реестровой ошибки в отношении описания местоположения земельного участка с кадастровым номером

№

, при котором границы земельного участка устанавливаются к приближенной площади 1 124 кв.м., указанной в договоре купли-продажи недвижимого имущества от

ДД.ММ.ГГГГ

, заключенного между коллективным сельскохозяйственным предприятием «Химки» и

ФИО17

Для установления границ земельного участка с кадастровым номером

№

по второму варианту необходимо:

Исключить из сведений ЕГРН сведения о координатах поворотных точек земельного участка с кадастровым номером

№

, указанные в Таблице 1, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 5).

Таблица 1

№ точки

X

У

1

29703,20

-7806,23

2

29687,64

-7825,79

3

29674,27

-7815,26

4

29681,57

-7805,84

5

29683,50

-7803,49

6

29686,07

-7797,70

7

29689,50

-7792,99

8

29692,29

-7787,85

9

29696,14

-7782,93

10

29700,00

-7777,79

Добавить в ЕГРН сведения о координатах поворотных точек в отношении земельного участка с кадастровым номером

№

, указанных в Таблице 2, и графически отображенные на ситуационном плане (рисунок 9).

Таблица 2

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

площадь участка с кадастровым номером

№

(S) = 223 167 кв.м.

Установить границы земельного участка с кадастровым номером

№

по координатам, указанным в Таблице 6, графически отображенным на ситуационном плане (рисунок 9).

Таблица 6

№ точки

X

У

12

29714,44

-7791,80

13

29721,47

-7783,60

14

29706,16

-7770,62

15

29705,57

-7771,36

16

29700,00

-7777,79

17

29696,14

-7782,93

18

29692,29

-7787,85

19

29689,50

-7792,99

20

29686,07

-7797,70

21

29683,50

-7803,49

22

29681,57

-7805,84

23

29674,27

-7815,26

24

29662,64

-7830,27

25

29664,01

-7831,48

26

29664,14

-7831,60

27

29675,69

-7840,77

28

29681,80

-7833,28

29

29682,30

-7832,61

30

29684,23

-7830,06

31

29687,64

-7825,79

32

29703,20

-7806,23

31

29705,70

-7803,10

площадь участка с кадастровым номером

№

(S) = 1 185 кв.м.

Согласно части 1 статьи 379.6 ГПК РФ кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений судами первой и апелляционной инстанций не допущено.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь ст.ст. 6, 60 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 1, 8, 15, 22, 43, 61 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ст.ст. 1, 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности», оценив представленные сторонами доказательства в

совокупности с учетом положений ст.ст. 56, 67 ГПК РФ, в том числе заключение судебной землеустроительной экспертизы АНО «ЦНИЕ» № ЭЗ-146/2023 от 26 июня 2023 года, исходил из наличия реестровой ошибки в указании местоположения границ земельного участка с кадастровым номером

№

, в связи с чем пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, установив границы спорного земельного участка с кадастровым номером

№

согласно варианту

№

, изложенному в заключении судебной землеустроительной экспертизы.

Суд указал, что данный вариант землепользования наиболее соответствует характеристикам спорного земельного участка, указанным в правоустанавливающих документах, при этом соответствует его фактическим границам, существующим на местности более 15 лет.

Суд апелляционной инстанции, проверив решение суда, согласился с указанными выводами.

Доводы апелляционной жалобы истца о необходимости установления границ спорного земельного участка в соответствии с предложенным экспертом вариантом

№

суд апелляционной инстанции отклонил, поскольку избранный судом вариант установления границ спорного земельного участка (вариант

№

) в соответствии с заключением судебной землеустроительной экспертизы АНО «ЦНИЕ» № ЭЗ-146/2023 от

ДД.ММ.ГГГГ

наиболее соответствует требованиям законодательства, находится в пределах допустимой погрешности относительно площади земельного участка истца по правоустанавливающим документам, учитывает фактическое местоположение земельного участка на местности более 15 лет, при этом не нарушает прав и законных интересов собственника земельного участка с кадастровым номером

№

(ответчик

ФИО2

).

Между тем, с выводом суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований о признании за истцом права собственности на земельный участок с кадастровым номером

№

, расположенный по адресу:

<адрес>

, суд апелляционной инстанции не согласился.

Из материалов дела следует, что

ДД.ММ.ГГГГ

между

ФИО11

(продавец) и

ФИО1

(покупатель) был заключен договор купли-продажи жилого

<адрес>

, расположенного на земельном участке площадью 1 124 кв.м. по адресу:

<адрес>

.

Право собственности

ФИО1

на вышеуказанный жилой дом зарегистрировано

ДД.ММ.ГГГГ

.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о применении к спорным правоотношениям норм Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции от 29 декабря 2004 года), Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 29 декабря 2004 года), действовавших в юридически значимый момент перехода к истцу права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество.

Согласно п. 5 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 29 декабря 2004 года), настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного законодательства основываются на следующих принципах:

- единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Согласно ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 29 декабря 2004 года), при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев:

1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 552 Гражданского кодекса Российской Федерации

(в редакции от

ДД.ММ.ГГГГ

), по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

Из анализа указанных норм следует, что при продаже (отчуждении) здания, сооружения или другой недвижимости, расположенной на земельном участке, к ее покупателю переходит и часть земельного участка, на котором расположена продаваемая недвижимость.

В силу ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем, в том числе, признания права.

При предъявлении иска о признании права собственности истец, как лицо, претендующее на признание себя собственником определенного имущества, должен в силу ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации доказать наличие определенных юридических фактов, которые образуют основание возникновения его права собственности на данное имущество.

Основанием возникновения права собственности на землю у граждан согласно ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть: акты органов государственной власти и местного самоуправления, сделки, договоры, свидетельства о праве на наследство, решения суда.

Установив, что спорный земельный участок не относится к изъятым или ограниченным в обороте, отнесен к землям населенных пунктов, вид его разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, был приобретен истцом на основании договора купли-продажи от

ДД.ММ.ГГГГ

вместе с жилым домом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец

ФИО1

имеет исключительное право на приобретение в собственность спорного земельного участка.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на земельный участок судом апелляционной инстанции было отменено с принятием по делу нового решения о признании за

ФИО1

права собственности на земельный участок с кадастровым номером

№

, общей площадью 1 185 кв.м., расположенный по адресу:

<адрес>

.

Суд кассационной инстанции соглашается с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Статьей 195 ГПК РФ установлено, что решение суда должно быть законным и обоснованным.

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 2 и 3 постановления от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъяснено, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ). Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Обжалуемые судебные акты приняты в соответствии с вышеуказанными разъяснениями Верховного Суда РФ. Выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нормы материального и процессуального права применены правильно.

Вопреки доводам жалобы, которые фактически повторяют позицию стороны, изложенную в судах первой и апелляционной инстанций, судами верно определены обстоятельства дела и ими дана надлежащая правовая оценка представленным доказательствам. Эти доводы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела, а равно имели бы юридическое значение для вынесения судебного постановления, влияли на его обоснованность и законность, либо опровергали выводы судов первой и апелляционной инстанций, являются процессуальной позицией стороны, основаны на индивидуальном толковании норм права, субъективной оценке фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, и направлены на их переоценку, что, в силу статьи 379.7 ГПК РФ, не может служить основанием к отмене судебного постановления кассационным судом.

На основании изложенного суд кассационной инстанции заключает, что правоотношения сторон, предмет иска и закон, подлежащий применению, определены судами правильно, обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании представленных доказательств, оценка которым дана с соблюдением требований статьи 67 ГПК РФ. Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, не установлено.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Головинского районного суда города Москвы от 15 января 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 сентября 2025 года – оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Мотивированное определение изготовлено 20 марта 2026 года

Председательствующий

Судьи